

1501821-79.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322531/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 21630159 - 02º D.P. PIRACICABA, 4667/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2322531 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501821-79.2021.8.26.0599 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501821-79.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322531/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 21630159 - 02º D.P. PIRACICABA, 4667/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2322531 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL FELIPE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Processo nº 1501821-79

VISTOS.

EZEQUIEL FELIPE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal, porque no dia 26 de novembro de 2021,

por volta de 11h30min., no edifício Monteiro Lobato, localizado à rua Aquilino Pacheco, nº 220, bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, quatro substratos de silicone, marca "Hekol", avaliados em R\$ 160,00 (cf. auto de avaliação a fls. 05) em prejuízo do sobredito condomínio e logo depois da subtração ameaçou gravemente com palavras o zelador do local, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si.

Segundo a denúncia, o réu é contumaz na prática de crimes patrimoniais. No dia dos fatos, aproveitou-se do momento em que um morador abriu o portão da garagem e ingressou no condomínio sem autorização.

Em seguida, o réu dirigiu-se ao local em que estavam os materiais para pintura e reforma e visando subtraí-los colocou os substratos de silicone em um balde.

A conduta invasora foi flagrada pelo porteiro através de câmera de segurança, o qual informou o zelador, que se dirigiu à garagem e passou a questionar o réu. Ao ser instado e com o intuito de evadir-se do local em poder da res, o réu ameaçou o zelador dizendo-lhe que "era do PCC, era perigoso e havia acabado de sair da prisão".

Atemorizada, a vítima abriu o portão da garagem para o réu fugir em poder da res furtiva. Policiais militares foram acionados e informados das características físicas e vestimentas do réu. Assim, lograram prendê-lo nas proximidades do local. O réu confirmou aos policiais que adentrara ao local, mas negou a subtração. No entanto, a vítima o reconheceu como autor do delito.

A denúncia foi recebida (fls. 167/168), o réu citado (certidão de fls. 174), apresentando resposta escrita, na qual ponderou não haver questões preliminares a serem tratadas no momento, sendo as questões de mérito tratadas posteriormente. Ademais requereu a liberdade provisória (fls. 179/183).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência virtual (fls. 192/195).

Durante a instrução, foram ouvidas o representante da vítima e 02 testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado (fls. 224/225).

Encerrada a instrução, em memoriais, o Ministério Público, aditou a denúncia fazendo constar o réu como incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 147, caput, do Código Penal, assim narrando: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de novembro de 2021, por volta de 11h30min., no edifício Monteiro Lobato, localizado à rua Aquilino Pacheco, nº 220, bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca, EZEQUIEL FELIPE DA SILVA, qualificado a fls. 13, tentou subtrair, para si, quatro substratos de silicone, marca "Hekol", avaliados em R\$ 160,00 (cf. auto de avaliação a fls. 05) em prejuízo do sobredito condomínio, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda que, no dia 26 de novembro de 2021, por volta de 11h30min., no edifício Monteiro Lobato, localizado à rua Aquilino Pacheco, nº 220, bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca, EZEQUIEL FELIPE DA SILVA, qualificado a fls. 13, ameaçou, por palavras, a vítima D. R. O., de causar-lhe mal grave e injusto". No mérito, requereu a procedência da ação, nos termos do aditamento da denúncia (fls. 236/246).

A Defesa pleiteou absolvição quanto a ambos os delitos por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal com reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena; redução pela tentativa em seu patamar máximo; fixação de regime diverso do fechado, aplicando-se a detração e o direito de recurso em liberdade (fls. 250/257).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, recebo o aditamento da denúncia oferecido pelo Ministério Público para fazer constar o réu como incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 147, caput, do Código Penal.

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitativa do crime de furto está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, pelo auto de avaliação de fls. 05, segundo o qual a res foi avaliada em R\$ 160,00 e pela fotografia de fls. 56.

O crime de ameaça está consubstanciado pela prova oral colhida, uma vez que não

deixou vestígios.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser imputada ao réu.

Inquisitorialmente, o réu afirmou que estava saindo para vender balas e foi oferecê-las para um motorista. O motorista entrou em um prédio e entrou também, pois estava perdido por acabar de sair do sistema penitenciário. Ficou perto de alguns materiais, mas nega que iria subtraí-los. Foi abordado por um homem que o questionou sobre estar ali e sobre os materiais. Não empregou grave ameaça contra ninguém. Foi embora e, nas proximidades, foi abordado por policiais e conduzido até a Unidade Policial (fls. 13).

Em Juízo, o réu contou que é vendedor de balas. Tinha acabado de sair da cadeia, em liberdade condicional e, por isso, foi vender as balas. Havia um carro saindo do prédio, ofereceu a ele as balas e ele não quis. Acabou ingressando na garagem, para oferecer as balas, mas não havia ninguém e ficou encostado nas grades. Nesse momento, chegou o zelador, dizendo que não poderia ficar ali. O zelador pediu para tirar uma foto sua e autorizou. Em nenhum momento disse que era do PCC. O prédio estava em pintura, mas as bisnagas estavam longe dele. Depois das fotos, o zelador deixou que fosse embora. Depois de duas horas, foi abordado pelos policiais. Não foi algemado, mas o zelador e o tenente da Polícia começaram a conversar e falaram dessas bisnagas de tinta. As bisnagas não estava em seu poder. Estava trabalhando, não tinha roubado nada. Não ameaçou o zelador. Tem um passado ruim, mas o que cometeu já assumiu. Não roubou. Não foi ouvido pelo Delegado. Havia muitas pessoas na garagem e conversou com todas essas pessoas, oferecendo as balas (fls. 224/225). A autoria foi confirmada pelos elementos de prova. Vejamos.

O representante da vítima D.R.D.O. declarou que é zelador do prédio. Um funcionário da portaria o acionou, avisando que um indivíduo tinha ingressado no condomínio, aproveitando que o ingresso de um morador. Quando chegou na garagem, avistou o réu perto de materiais de pintura e da caixa de bisnagas de silicone, segurando um silicone na mão. Próximo dele, havia um balde com 03 bisnagas de silicone.

Questionou o réu o que ele estava fazendo, momento em que ele disse que era do PCC e que não era para chamar a Polícia. Ficou nervoso e acabou abrindo o portão e ele saiu do local. Nisso, o porteiro foi quem chamou a Polícia, independentemente de sua determinação, porque é procedimento do condomínio. Ele também disse que tinha entrado por engano no prédio. Ficou com medo das palavras do réu. só foi na garagem para saber o que tinha ocorrido. A Polícia chegou, explicou a situação. O réu estava com uma mochila na mão e não sabia o que ele tinha dentro dela. Passou as características do rapaz e os policiais conseguiram encontrá-lo. A viatura o levou até o prédio e reconheceu a pessoa. Na Delegacia, não o viu. Na Delegacia, os policiais lhe entregaram 03 unidades de bisnagas de silicone, que estavam dentro da mochila. O réu era baixo, de cor parda, cabelo baixo, magro, aparentava entre 27 e 30 anos, estava de bermuda tãctel, camiseta azul ou verde. Reconheceu o réu, em audiência. O réu falou que era do PCC para intimidá-lo. Falou gírias. Ficou com receio. Pelo treinamento que recebeu, não pode revistar ou abordar ninguém.

Questionou o réu: o que está fazendo aqui, como entrou, quem o deixou entrar. As bisnagas que estavam na mochila pertenciam à empresa que estava fazendo a pintura no prédio. Como possuem a obra de pintura, alguns dos pintores entram pela garagem. O porteiro ficou com medo de que fosse um prestador de serviço. O réu não era prestador de serviço. Visitantes entram pela entrada social. A única coisa que o réu falou foi que era do PCC. Não ameaçou voltar depois. Os policiais não disseram o que era para falar, na Delegacia. Também não pediram para entregar bisnagas para eles (fls. 224/225).

O policial militar André Fabiano Casimiro narrou que foram em atendimento, via Copom. Em contato com o zelador, ele informou que um indivíduo de cor parda, tatuagem, tinha entrado pelo estacionamento e foi avisado pelo porteiro. O zelador foi verificar e surpreendeu o indivíduo subtraindo materiais de pintura, de umas bisnagas de pintura. Quando foi falar com ele, o réu acabou dizendo que era do PCC, tinha saído há pouco tempo e, diante das ameaças, o zelador abriu o portão e o réu se evadiu. Fizeram patrulhamento e conseguiram localizar o réu. indagado, o réu confessou que tinha entrado na garagem, mas negou que estava subtraindo bens. A

vítima o reconheceu. Quando foi localizado, o réu não tinha qualquer objeto do prédio. Ele estava apenas com umas balas, que disse vender. Essas bisnagas foram apresentadas na Delegacia. Quando atenderam a ocorrência, o zelador estava bem assustado, assim como o porteiro. Não conhecia o réu. pelo que o zelador falou, o réu estava colocando as bisnagas no balde, quando foi avistado pelo zelador (fls. 224/225).

O também policial militar Leandro Aparecido Siqueira esclareceu que estava de serviço, quando foram solicitados pelo Copom, porque indivíduo teria entrado no edifício e tentado subtrair algumas coisas. Fizeram contato com o zelador que informou que visualizou pelas câmeras o indivíduo entrando na garagem, pelo portão que tinha sido aberto. Ele teria sido encontrado perto de uns materiais do local e teria ameaçado a vítima, dizendo que era do PCC e que se não deixasse ele ir embora, a vítima iria sofrer consequências. A vítima abriu o portão e ele foi embora. Por meio das imagens, conseguiram encontrar o réu nas proximidades. Abordaram o réu e ele assumiu que tinha entrado na garagem, mas só olhado o que havia no local. a vítima reconheceu o réu, sem dúvidas. Não localizaram nenhum objeto com o réu. quando encontrou o réu, ele estava morrendo de medo, inclusive de que os policiais encontrassem o infrator e ele retornasse, dizendo: "ele vai ser preso e os demais vão vir aqui me pegar". Segundo o réu, ele disse que tinha saído da prisão há poucos dias. Não conhecia o réu. As bisnagas que apresentou na Delegacia foram localizadas pelo seu parceiro. Não havia nada na mochila do réu. abordaram o réu a vários quarteirões de distância. Ele foi identificado em razão das suas vestimentas e tatuagens (fls. 224/225).

Com efeito, a negativa de autoria restou isolada nos autos.

Quanto ao furto, na fase inquisitiva, o réu afirmou que ingressou na garagem do condomínio, mas negou qualquer tentativa de subtração ou ameaça contra funcionários. Judicialmente, o réu confirmou que ingressou na garagem, para vender balas, as ofereceu às pessoas que estavam dentro da garagem, no entanto, o portão fechou e não teve como sair. O zelador apareceu, o questionou e tirou uma fotografia sua. Negou que tivesse ameaçado o zelador ou que tivesse pegado qualquer bem do condomínio.

O restante da prova, contudo, confirma a acusação.

O zelador do condomínio alegou que o porteiro presenciou o ingresso do réu pela garagem e o chamou. Quando chegou ao local, viu que o réu mexia em caixa de papelão que continha bisnagas de silicone. Ele já havia colocado 03 bisnagas em um balde e segurava outra na mão. Ao questioná-lo, o réu afirmou que entrou por engano, porém, ao insistir no questionamento, ele iniciou ameaça, dizendo que era integrante do PCC. Atemorizado, acabou abrindo o portão para o réu, que se evadiu. Depois, acionou a Polícia Militar e o reconheceu, quando os policiais o detiveram. Falou que havia com os policiais 03 bisnagas de silicone, dentro da mochila que ele levava.

Os policiais militares asseveraram que foram acionados para atender uma ocorrência e, em contato com o zelador, ele contou que o réu havia adentrado à garagem do condomínio, quando um morador saía, sendo surpreendido perto de um balde com bisnagas de silicone e segurando um desses bens. Ao perceber que havia sido flagrado, contudo, ele ameaçou o zelador citando que fazia parte da organização criminosa PCC, que era perigoso e que havia acabado de sair do sistema penitenciário. O zelador, sentindo-se assustado, abriu o portão para o réu se evadir. Ambos os policiais disseram que o zelador estava receoso, inclusive disse que se o réu fosse preso, outros integrantes do PCC poderiam "pegá-lo". Com as características do agente, conseguiram localizar o réu e abordá-lo. Ao ser questionado, o réu confessou que teria entrado no edifício, mas negou a ameaça ou subtração. O zelador reconheceu o réu. Nenhum bem foi encontrado em poder do réu. A prova dos autos, dessa forma, confirma a autoria delitiva.

O zelador reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como o autor do crime e o réu confirmou que ingressou na garagem do condomínio.

Resta saber sobre a subtração.

O réu negou que tivesse intenção de subtrair bens, no entanto, o zelador contou que viu o réu na posse de uma bisnaga de silicone, depois de ter colocado outras 03

bisnagas em um balde.

Cotejando essas duas versões, devemos dar crédito à versão da vítima que não teria motivação para acusar falsamente o réu, que não conhecia. Ademais, as bisnagas de silicone tinham sido mexidas.

A prova da autoria, portanto, restou incontestada e a condenação se impõe.

Quanto à ameaça, o zelador afirmou que, ao questionar o réu sobre a subtração das bisnagas de silicone, ele mencionou ser integrante de organização criminosa e ser perigoso, intimidando-o e fazendo com que ele deixasse o réu se evadir.

Os policiais ouvidos em audiência contaram que o zelador estava receoso, nas palavras de Leandro “morrendo de medo” e isso indica a consequência da ameaça.

As palavras que o réu disse à vítima foram suficientes para incutir medo nela e são suficientes para caracterizar a ameaça.

3) Da tentativa do furto

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça adotou a teoria da apprehensio ou amotio, no sentido de que o furto de consuma com a posse do bem desde que se tenha cessado a clandestinidade.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Como o réu não se apossou de qualquer bem, deve ser reconhecida a figura tentada.

4) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu apresenta antecedentes criminais (fls. 65 – processo nº 0000527-66.2006.8.26.0187; fls. 66 – processo nº 0001297-43.2006.8.26.0451; fls. 67/68 – processo nº 0007367-03.2011.8.26.0451; fls. 69 – processo nº 0012495-72.2009.8.26.0451; fls. 69/70 – processo nº 0016728-83.2007.8.26.0451; fls. 70 – processo nº 0024032-02.2008.8.26.0451; fls. 72 – processo nº 0025320-82.2008.8.26.0451; fls. 72 – processo nº 0028112-77.2006.8.26.0451; fls. 73 – processo nº 0028318-23.2008.8.26.0451; fls. 73/74 – processo nº 0029858-77.2006.8.26.0451; fls. 74 – processo nº 0031429-78.2009.8.26.0451; fls. 74/75 – processo nº 0034816-72.2007.8.26.0451), de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: 1) para o furto: reclusão de 01 ano e 02 meses e 11 dias-multa; 2) para ameaça: detenção de 01 mês e 05 dias ou 11 dias-multa. A reincidência (fls. 65, processo nº 0001085-17.2009.8.26.0451; fls. 66, processo nº 0002890-34.2011.8.26.0451; fls. 67/68, processo nº 0003734-18.2010.8.26.0451; fls. 75, processo nº 0035910-50.2010.8.26.0451, com informação de que as penas ainda estão em cumprimento, conforme fls. 98/107) fará com que a pena sofra novo aumento de um sexto: 1) para o furto: reclusão de 01 ano, 04 meses e 10 dias e 12 dias-multa; 2) para ameaça: detenção de 01 mês e 10 dias ou 12 dias-multa.

A tentativa fará com que a pena do furto seja diminuída em um terço, porquanto o réu já tinha ingressado na garagem e pegado os bens, quando foi flagrado pelo zelador: reclusão de 10 meses e 26 dias e 08 dias-multa.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

Não é possível a aplicação apenas da pena de multa, fixada no preceito secundário do crime de ameaça, diante da reincidência e dos maus antecedentes.

O regime inicial de cumprimento da pena do furto deve ser o fechado, na medida em que o réu possui péssimos antecedentes e é reincidente.

Pena final: reclusão de 10 meses e 26 dias, em regime inicial fechado, e 08 dias-multa, diária-mínima; e detenção de 01 mês e 10 dias, em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR EZEQUIEL FELIPE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, e 147, caput, todos do Código Penal, à pena de

Pena final: reclusão de 10 meses e 26 dias, em regime inicial fechado, detenção de 01 mês e 10 dias, em regime inicial semiaberto, e 08 dias-multa, diária-mínima.

Incabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso.

Em razão da quantia de pena cumprida provisoriamente pelo réu, 30% do total aplicado, de acordo com o disposto no artigo 112, inciso IV, da Lei de Execução Penal, há possibilidade de progressão de regime nos termos do artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, devendo o réu iniciar o cumprimento da pena do furto em regime semiaberto e da ameaça em regime aberto.

O réu encontra-se preso e diante da detração aplicada poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Diante do regime prisional aplicado, expeça-se o competente alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Piracicaba, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA